

1511565-13.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... constam, ficou caracterizada a prática de furto qualificado imputado aos acusados, nos exatos moldes do artigo 155, §4º, incisos III e IV do Código Penal. Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal, considerando a qualificadora do concurso de agentes.

Na segunda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511565-13.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511565-13.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2129915/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 24939248 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2129915 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATANAEL ATILA MASSATO YASUNAGA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

NATANAEL ATILA MASSATO YASUNAGA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, §4º, incisos III e IV do Código Penal, porque, no dia 12 de maio de 2022, por volta das 12h, na Praça Comandante Artur Thompson, altura do numeral 84, Vila Formosa, nesta cidade e comarca, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com indivíduo não identificado, subtraíram, para eles, mediante emprego de chave falsa, 01 (uma) motocicleta Honda/CG 160 FAN, placa GAU7E59, cor preta, chassi 9C2KC2200MR036859, avaliada em R\$ 14.000,00 (quatorze

mil reais), contendo um rastreador e um kit de ferramentas, em prejuízo da vítima Layla Dafni Arantes da Cunha.

Boletim de ocorrência às fls. 06/10; auto de prisão em flagrante às fls. 13/14; termos de depoimento às fls. 25/27; auto de exibição e apreensão às fls. 30/31; termo de declarações à fl. 32 e laudos periciais às fls. 115/117 e 120/123.

Recebida a denúncia no dia 27 de maio de 2022 (fls. 66/71), o réu foi regularmente citado à fl. 88 e apresentou resposta à acusação às fls. 95/97.

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas a vítima, uma testemunhas arrolada pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado. Na mesma oportunidade, foi-lhe concedida a liberdade provisória.

As partes apresentaram memoriais às fls. 128/136 e 141/145.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada nos autos, ante o auto de exibição e apreensão.

Do mesmo modo, a autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejamos.

Segundo apurado, na data e local dos fatos, os policiais militares Luiz Fernando e Henrique estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram dois indivíduos próximos a uma motocicleta. Ao notarem a aproximação da equipe, os dois correram. Um deles jogou uma chave Phillips e o kit de ferramentas da motocicleta ao solo e conseguiu fugir. O outro, posteriormente identificado como NATANAEL ATILA MASSATO YASUNAGA, foi detido metros a frente e estava na posse de um aparelho celular, o rastreador GPS da motocicleta e uma chave mixa.

Ao verificarem a motocicleta Honda/CG 160, placa GAU7E59, os policiais militares visualizaram a ignição danificada e encontraram uma outra chave mixa no contato.

Questionado, o réu negou ter furtado a motocicleta.

Ouvida em juízo, a vítima Layla contou que estacionou sua motocicleta e quando voltou, cerca de duas horas depois, não a encontrou mais no local. Disse que pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança instaladas no estabelecimento defronte, visualizou que a ação foi efetuada por dois indivíduos. Um deles quebrou o "miolo" da moto e, seguida, um segundo utilizou uma chave para ligá-la.

Disse que depois de acionar a polícia, foi informada que o veículo fora encontrado em pouco tempo.

Em solo policial, o réu optou por se manter em silêncio e em juízo negou o cometimento do crime, alegando que apenas olhava a motocicleta a pedido de um amigo.

Sua narrativa não é crível. Primeiro, não explicou o porque tentou se evadir com a aproximação dos policiais, conduta esta incompatível com a inocência alegada.

Também não justificou a razão pela qual possuía consigo uma chave mixa, semelhante à que fora usada para acionar a moto e, ainda, o aparelho GPS do motociclo.

Ora, evidente sua participação ativa no delito, eis que encontrado na posse do bem, pouco tempo depois da subtração, em situação clandestina, sem que tenha fornecido explicação razoável para tanto.

O concurso de pessoas foi igualmente comprovado nos autos, ante os depoimentos dos policiais militares, que avistaram dois agentes próximos à motocicleta, ambos na posse de ferramentas, e da vítima, que no vídeo a que teve acesso, visualizou a subtração sendo executada por dois rapazes.

A chave falsa também está demonstrada pela apreensão dos instrumentos e respectiva perícia (fls. 102/123).

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de furto qualificado imputado aos acusados, nos exatos moldes do artigo 155, §4º, incisos III e IV do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal, considerando a qualificadora do concurso de agentes.

Na segunda fase, reconheço a qualificadora de emprego de chave falsa, aqui utilizada como circunstância agravante, para agravar a pena em 1/6. A propósito,

anota MIRABETE: "Incidindo duas qualificadoras do crime, uma deve funcionar para a fixação da pena-base, enquanto a outra servirá, como agravante comum, para o cálculo da pena definitiva" .

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição, a pena final totaliza 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Faz jus o réu à aplicação da Lei 9.714/98. Substituo, portanto, a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, e pagamento de 02 (dois) salários mínimos em benefício de entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução.

Em caso de revogação, fixo regime aberto.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu NATANAEL ATILA MASSATO YASUNAGA, como incurso no artigo 155, §4º, incisos III e IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no patamar mínimo, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, e pagamento de 02 (dois) salários mínimos em benefício de entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução.

Concedo ao réu, tendo em vista o tamanho da reprimenda cominada e o regime inicial de cumprimento da mesma, o direito de responder em liberdade.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA